MATERI INISIASI TUTORIAL ONLINE KE-6
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

Meskipun demikian, kedua istilah tersebut bukan lahir begitu saja. Istilah hak misalnya, lahir melalui perjuangan yang panjang dan melalui berbagai macam peristiwa di dalam catatan sejarah. Secara etimologis istilah hak ini dapat dilacak maknanya di dalam kamus, misalnya di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Sebagaimana yang tersebut di dalam KBBI, istilah "hak" memiliki beberapa makna, yaitu: 'benar'; 'milik' atau 'kepunyaan'; 'kewenangan'; 'kekuasaan untuk berbuat sesuatu'; 'kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu'; 'derajat' atau 'martabat'; dan 'wewenang' menurut hukum. Berdasarkan makna etimologis tersebut, oleh karenanya kata hak dapat diartikan sebagai kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu.

Secara historis, hak asasi manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual, muncul dalam proses yang sangat panjang. Konsep ini tidak muncul atau lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Kaelan dan Zubaidi (2007) menjelaskan sejarah panjang munculnya persoalan tentang hak asasi tersebut sebagai berikut. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai suatu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia khususnya yang tergabung dalam PerserikatanBangsa-Bangsa. Upaya konseptualisasi hak-hak asasi manusia, baik di Barat maupun di Timur meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal, parsial, dan sporadikal.

Pada zaman Yunani Kuno Plato telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan Indonesia pun pengakuan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia telah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi "Hak Pepe", yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (Baut&Beny, 1988: 3).

Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai ketika ditandatanganinya *Magna Charta* (1215) oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan *Petition of Right* pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan ini Raja berhadapan dengan utusan rakyat (*House of Commons*). Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Setelah itu perjuangan yang lebih nyata pada penandatangan Bill of Right, oleh Raja Willem Xl pada tahun 1689, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai the *Glorious Revolution*. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan *Bill of Rights* yang berlangsung selama 60 tahun (Asshiddiqie, 2006: 86).

Perkembangan selanjutnya perjuangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Hak-hak yang diserahkan kepada penguasa adalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian tentang negara. Adapun hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu.

Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu ketika "Human Rights" itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi Negara Amerika Serikat tahun 1787, yang mulai berlaku 4 Maret 1789 (Hardjowirogo, 1977: 43).

Perjuangan hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali di Perancis sejak Rousseau, dan perjuangan itu memuncak dalam revolusi Perancis, yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia dalam *Declaration des Droits L'Homme et du Citoyen* yang ditetapkan oleh *Assemblee Nationale*, pada 26 Agustus 1789 (Asshiddiqie, 2006: 90). Maka menurut konstitusi Perancis yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia adalah: hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang idak dapat dipisahkan dengan hakikatnya.

Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak-hak asasi yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas itu, Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika pada permulaan abad ke-20 memformulasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian dikenal dengan "*The Four Freedoms*" itu adalah: (1) *Freedom of speech*, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat, (2) *Freedom of Religion*, yaitu kebebasan beragama, (3) *Freedom from Fear*, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan, dan (4) *Freedom from Want*, yaitu ke-bebasan

dari kemelaratan (Budiardjo, 1981: 121). Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari *Declaration of Human Rights* tahun 1948 Perserikatan Bangsa-bangsa. Doktrin tentang hak-hak asasi manusia sekarang ini sudah diterima secara universal sebagai *'a moral, political, legal framework and as a guideline*" dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakukan yang tidak adil. Terhadap deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia PBB tersebut, bangsa-bangsa sedunia melalui wakil-wakilnya memberikan pengakuan dan perlindungan secara yuridis formal walaupun realisasinya jugadisesuaikan dengan kondisi serta peraturan perundangan yang berlaku dalam setiap negara di dunia ini.

Namun demikian dikukuhkannya naskah *Universal Declaration of Human Rights* ini, ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar penindasan di berbagai negara. Oleh karena itu PBB secara terus-menerus berupaya untuk memperjuangkannya. Akhirnya setelah kurang lebih 18 tahun kemudian, PBB berhasil juga melahiran *Convenant on Economic, Socia, and Cultral* (Perjanjian tentang ekonomi, sosial dan budaya) dan *Convenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik) (Asshiddiqie, 2006: 92).

Berdasarkan uraian tentang perkembangan hak asasi manusia di dalam lintasan sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa konsep tentang hak asasi memang bukanlah konsep yang baru. Diakuinya hak asasi manusia melalui *The Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 merupakan salah satu pencapaian terbesar di dalam sejarah umat manusia. Deklarasi tersebut bukan hanya merupakan prestasi bangsa- bangsa yang menjadi anggota PBB tetapi merupakan prestasi umat manusia seluruhnya yang sekaligus menjadi pertanda bagi penghargaan manusia terhadap martabat dirinya. Hak asasi adalah hak-hak yang telah dimiliki oleh setiap manusia sejak di dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan itu, hak asasi yang kita kenal saat ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan hak-hak yang sebelumnya termuat di dalam beberapa pernyataan kemerdekaan yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Hak asasi manusia yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya Perang Dunia kedua yang tidak mengenal batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa menghindar untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya. Selama menyangkut persoalan HAM, dengan kata lain setiap negara, tanpa kecuali memiliki tanggung jawab untuk menghargai, menghormati, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya (Junaidi, 2013: 70).

Kini istilah HAM dipahami secara bermacam-macam oleh para tokoh. Hak asasi manusia dipahami sebagai seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan

yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun (Junaidi, 2013: 79). Definisi yang hampir sama dapat dijumpai di dalam peraturan hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia tersebut, yaitu di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Di dalam peraturan hukum tersebut, hak asasi manusia diartikan sebagai: "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Bertolak dari pengertian HAM sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan hukum formal tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan utama perlunya penghormatan dan penghargaan atas hak asasi manusia adalah karena adanya satu pandangan atau keyakinan bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan YME. Segala hal yang merupakan anugerah dari Tuhan YME adalah sesuatu yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Penghormatan tersebut bukan semata-mata demi penegakan hukum, melainkan demi 'kewajiban' yang mulia, yaitu untuk menghormati apa yang menjadi anugerah dari Tuhan YME.

Beriringan dengan konsep tentang hak, perlu diuraikan juga konsep lain yang menjadi pasangan dari konsep hak tersebut, yaitu konsep kewajiban. Secara etimologis, istilah kewajiban berasal dari kata "wajib" yang mendapatkan imbuhan "ke-" dan "-an". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini memiliki makna bermacam-macam, antara lain yaitu "sesuatu yang harus dilaksanakan"; "sesuatu yang menjadi keharusan"; "pekerjaan"; "tugas"; dan "tugas menurut hukum"; "segala sesuatu yang menjadi tugas manusia". Di dalam ketentuan perundang-undangan, kewajiban diatur pada pasal yang sama tentang hak-hak warga negara, namun demikian, definisi yang jelas tentang istilah kewajiban memang tidak diatur di dalam ketentuan tersebut. Secara sederhana, kewajiban adalah hal-hal yang berhubungan dengan keharusan manusia untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan makna ini, oleh karenanya kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai keharusan warga negara terhadap negaranya.

B. Landasan Filosofis Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban adalah dua istilah yang sudah dipahami secara luas oleh masyarakat. Namun demikian, landasan filosofis keberadaan hak dan kewajiban tersebut di dalam kehidupan manusia, tidak banyak diketahui. Padahal, pemahaman tentang landasan filosofis atas sesuatu hal adalah landasan yang penting untuk memahami makna hakiki dari kata yang dikaji. Dengan memahami makna dari suatu kata hingga pada sudut pandang filosofis, maka

pemahaman atas istilah tersebut dapat terbentuk secara komprehensif, radikal, koheren, dan sekaligus rasional. Begitu pun halnya dengan persoalan hak dan kewajiban warga negara ini. Secara umum, memang orang umumnya telah paham bahwa masing-masing orang memang memiliki hak. Namun tidak banyak yang dapat menjelaskan mengapa negara harus melindungi dan menjaga hak asasi warga negaranya tersebut dengan maksimal.

Satu argumen filosofis yang dapat disampaikan untuk menjelaskan hal tersebut adalah dengan kembali kepada uraian yang sebelumnya. Hendaknya perlu diingat bahwa manusia adalah makhluk yang terlahir dengan berbagai macam keistimewaan. Sebagai makhluk jasmaniah, bentuk fisik manusia barangkali tidak ada keistimewaannya apabila dibandingkan dengan beberapa makhluk yang lain. Manusia memiliki anggota badan yang sama dengan hewan. Manusia memiliki kaki, tangan, kepala, rambut, sama dengan beberapa hewan penghuni bumi lainnya. Namun demikian, di samping berbagai macam hal fisik tersebut, manusia dikaruniai dengan berbagai macam aspek non-jasmaniah, yang menjadi penentu keunggulan manusia dibandingkan makhluk Tuhan lainnya. Manusia dikaruniai dengan akal; manusia dikaruniai dengan hati; manusia memiliki perasaan; manusia memiliki kehendak; dan lain sebagainya. Di antara beberapa anugerah yang bersifat non-jasmaniah tersebut, dapat disebutkan satu anugerah yang istimewa, yaitu berupa kebebasan yang pada akhirnya menjadi salah satu kriteria yang menentukan harkat dan martabat manusia. Anugerah tersebut dinamakan dengan hak.

Di dalam lintasan sejarah perkembangan filsafat, khususnya di Barat, persoalan tentang manusia memang merupakan salah satu persoalan ‘abadi’ yang selalu menjadi perbincangan para filsuf. Semula, para filsuf Yunani Kuno memfokuskan kajian filsafat mereka pada persoalan alam. Mereka beradu argumen dan berusaha menjelaskan berbagai macam fenomena alam yang menampak di dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, fokus perhatian filsafat tersebut menjadi berubah ketika Sokrates, Plato, dan Aristoteles membahas isu dan persoalan yang terkait dengan manusia. Sejak saat itu, manusia tampaknya menjadi objek kajian filsafat yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan persoalan tentang alam. Kini, di era kontemporer sekalipun, persoalan yang terkait dengan aspek-aspek kehidupan manusia masih ramai menjadi perbincangan banyak para filsuf. Termasuk persoalan tentang kebebasan manusia, yang belakangan mengemuka menjadi persoalan tentang hak asasi manusia.

Di dalam kajian filsafat manusia, isu tentang kebebasan memang menjadi salah satu isu yang menarik. Kebebasan manusia menjadi bahan perbincangan karena adanya berbagai macam pendapat yang berbeda tentang kebebasan manusia tersebut. Ada filsuf yang berpendapat bahwa manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan, namun ada pula

pendapat yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan tersebut karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Di era kontemporer sekarang ini, khususnya semenjak gelombang demokrasi mengalir deras di dalam kehidupan manusia di era kontemporer, pandangan tentang kebebasan manusia semakin menguat. Pandangan yang menyatakan bahwa smenjak dilahirkan manusia sudah dikaruniai dengan kebebasan menjadi lebih dominan. Argumen ini pun kemudian menjadi dasar dan fundamen bagi munculnya negara-negara modern, tak terkecuali di Indonesia. Di dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 misalnya, pernyatan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa menjadi salah satu pernyataan yang paling kuat dan menjadi dasar bagi keputusan untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Tak hanya berhenti sampai di sini, pengakuan negara Indonesia terhadap hak asasi manusia juga ditindaklanjuti dengan diputuskannya dasar kemanusiaan sebagai salah satu filsafat dasar bagi negara Indonesia merdeka, tepatnya di dalam sila kedua, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Pengakuan tersebut salah satunya dilandasi dengan satu keyakinan atau pandangan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bahwa negara pada dasarnya adalah institusi abstrak yang terdiri atas individu-individu yang bebas dan secara kodrati memiliki kemerdekaan. Oleh karenanya, negara sebagai satu lembaga persekutuan manusia harus bisa menjaga kemerdekaan dan kebebasan manusia tersebut melalui berbagai macam regulasi dan kebijakan yang melindungi rakyatnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa argumen filosofis yang mendasari pentingnya menjaga dan menghormati hak asasi manusia tidak lain adalah karena hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan YME sehingga harus dihormati, dan dinjunjung tinggi, demi harkat dan martabat manusia. Sama halnya dengan kehidupan, sebagai anugerah Tuhan YME, hak asasi manusia merupakan salah satu hal yang paling berharga di dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya segala bentuk tindakan yang berusaha menghilangkan atau tidak menghormati hak-hak manusia adalah tindakan yang harus dilawan. Dalam konteks politik, negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghormati anugerah Tuhan yang sangat berharga tersebut dengan cara menyusun regulasi yang isinya melindungi hak-hak manusia, serta menyediakan peradilan HAM yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya bagi perbuatan-perbuatan yang melanggar HAM. Dengan cara seperti ini, maka negara akan menjadi institusi pelindung hak asasi warga negaranya

Argumen filosofis tentang pentingnya menjaga dan menghormati HAM tersebut juga perlu dicari di dalam menjelaskan tentang konsep kewajiban. Kewajiban, berbeda dengan hak asasi manusia, bukan ada di dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan YME tetapi

karena keberadaan hak asasi manusia. Setiap manusia terlahir dengan anugerah berupa hak. Masing-masing orang dengan demikian memiliki kebebasan untuk melakukan banyak hal sesuai dengan keinginan orang tersebut. Namun demikian, jika kebebasan tersebut dilakukan dengan tanpa batasan dan tanpa aturan, maka sangat mungkin terjadi benturan antar-kebebasan mengingat manusia hidup bersama-sama dengan manusia yang lain. Apabila di tengah benturan antar-kebebasan tersebut manusia masih memaksakan untuk mengedepankan kebebasannya, maka yang terjadi adalah *chaos* atau kekacauan. Kondisi ini tentu kondisi yang tidak diinginkan oleh setiap orang. Oleh karenanya, perlu disadari tentang kenyataan bahwa kebebasan seorang manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar merupakan kebebasan yang mutlak. Kebebasan manusia sebenarnya adalah kebebasan yang terbatas, yang dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Dengan kata lain, secara filosofis keberadaan kewajiban di dalam kehidupan manusia muncul sebagai konsekuensi adanya hak asasi manusia. Konsep kewajiban muncul karena masing-masing manusia memiliki hak yang harus dijaga dan dihormati, sehingga secara filosofis dapat dikatakan bahwa hak manusia dibatasi oleh hak orang lain. Pada posisi itulah kewajiban asasi tersebut muncul, yaitu kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Konsep kewajiban dengan demikian menjadi konsep yang tidak dapat dipisahkan dari konsep hak karena hubungan yang sangat erat di antara keduanya. Bahkan dapat dikatakan bahwa hubungan di antara hak dan kewajiban bersifat niscaya, dalam arti mengandaikan satu dengan yang lain. Oleh karena hubungan yang erat ini pula, maka di dalam UUD NRI Tahun 1945, peraturan tentang hak dan kewajiban ini dijadikan satu di dalam ketentuan Pasan 28. Di bagian akhir dari pasal tersebut, diatur ketentuan tentang perlunya setiap warga negara untuk wajib menghormati kebebasan orang lain. Tidak hanya sampai di sini, berkaitan dengan regulasi, Indonesia juga menjabarkan ketentuan tentang hak asasi manusia tersebut di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Berbagai macam peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara menganggap bahwa persoalan hak asasi warga negaranya adalah persoalan serius. Hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan juga dilindungi melalui berbagai macam peraturan hukum yang berlaku.

C. Macam-Macam Hak Warga Negara

Persoalan tentang hak asasi manusia adalah salah satu persoalan terbesar di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sejarah mencatat telah banyak perjuangan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia manusia

tersebut. Tidak mengherankan karenanya jika persoalan tentang hak asasi ini selalu menjadi perbincangan banyak kalangan. Hal ini salah satunya disebabkan karena penegakan HAM hingga saat ini masih menghadapi berbagai macam persoalan. Sekalipun deklarasi universal tentang hak asasi manusia telah dilakukan sejak tahun 1948, nyatanya penegakan HAM selalu menghadapi masalah. Inilah yang membuat persoalan HAM senantiasa menjadi persoalan yang pelik bahkan hingga di era kontemporer saat ini. Para pemikir berusaha untuk memberikan penjelasan tentang persoalan hak asasi manusia tersebut, untuk memastikan bahwa tidak ada hak asasi manusia yang tidak dilindungi oleh negara.

Untuk memastikan bahwa jaminan atas perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dipastikan terlebih dahulu hak-hak apa saja yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hal ini merupakan persoalan yang penting untuk memastikan bahwa semua hak yang melekat di dalam diri manusia mendapatkan perlindungan dari negara. Manusia, dalam perjalanan sejarah telah mengalami banyak trauma yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh manusia lain, maupun yang dilakukan oleh negara. Oleh karenanya, untuk mencegah hal yang sama terulang lagi di dalam sejarah, maka perlu dipastikan bahwa setiap hak yang melekat di dalam diri manusia mendapatkan perlindungan dari negara.

Tentang macam-macam hak asasi manusia ini, sebenarnya ada beberapa pendapat yang dapat disampaikan di dalam pembahasan ini. Franklin D. Rosevelt misalnya, mengemukakan bahwa sesungguhnya manusia memiliki empat kebebasan dasar, atau yang disebut dengan *The Four Freedom.* Empat kebebasan tersebut adalah, kebebasan untuk memeluk agama; kebebasan berbicara; kebebasan dari rasa takut; dan kebebasan untuk melakukan keinginan yang tidak meragukan orang lain (Wahidin, 2015: 128). Macam-macam hak yang dikemukakan oleh F.D. Rosevelt tersebut tentu hanyalah terkait dengan kebebasan dasar yang dimiliki oleh manusia. Masing-masing hak dasar tersebut sebenarnya masih dapat dijabarkan di dalam berbagai ketentuan yang lebih spesifik atau lebih khusus.

Terkait dengan pembagian hak asasi manusia tersebut, Wahidin (2015) menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Hak asasi manusia dapat dibagi menjadi enam kelompok, yaitu: 1) hak asasi pribadi; 2) hak asasi politik; 3) hak asasi hukum; 4) hak asasi ekonmomi; 5) hak asasi peradilan; dan 6) hak asasi budaya (Wahidin, 2015: 129). Masing-masing hak ini masih dapat dibagi lagi menjadi hak-hak yang lebih khusus, yaitu sebagai berikut.

Pertama, hak asasi pribadi atau *personal rights,* terdiri atas hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah-pindah tempat; hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat; hak kebebasan untuk memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan;

dan hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Kedua, hak asasi politik atau *political rights,* terdiri atas hak untuk memilih dan dipilih di dalam suatu pemilihan; hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya; dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Ketiga, hak asasi hukum atau *legal equity rights* terdiri atas hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk menjadi pegawai negeri sipil; dan hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Keempat, hak asasi ekonomi atau *property rights* terdiri atas hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli; hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak; hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain; hak kebebasan untuk memiliki sesuatu; serta hak untuk memiliki dan mendapatkan kehidupan yang layak. Kelima, hak asasi peradilan atau *procedural rights* terdiri atas hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan; hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Keenam, hak asasi sosial budaya atau *social cultural rights* terdiri atas hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan; hak mendapatkan pengajaran; dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat (Wahidin, 2015: 219).

Berbicara tentang penegakan hak asasi manusia, Indonesia pernah mengalami sejarah yang berliku di dalam persoalan tersebut. Pada awal didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia telah menyusun berbagai macam ketentuan tentang HAM pada UUD NRI Tahun 1945. Ada beberapa ketentuan di dalam peraturan tersebut yang mengatur tentang hak warga negara, yaitu Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 (Kaelan dan Zubaidi, 2007: 119). Seiring dengan perjalanan sejarah, selama berlangsungnya pemerintahan nyatanya terjadi banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia, yang bahkan diduga dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tahun 1999 ketika reformasi bergulir, dilakukanlah amandemen atau pengubahan ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945. Di dalam proses amandemen tersebut, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia menjadi salah satu perhatian utama sehingga ketentuan tentang HAM mendapatkan porsi yang lebih besar, yaitu pada pasal 28 A-J di samping beberapa pasal yang lain sebagaimana disebutkan di atas. Tidak hanya itu, sebagai tindak lanjut atas dimuatnya berbagai macam ketentuan tentang hak asasi manusia di dalam UUD NRI Tahun 1945, disusun pula berbagai macam peraturan yang lebih khusus, antara lain dalam bentuk Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Berbagai macam peraturan tentang HAM tersebut disusun dengan

tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya penyimpangan di dalam perlindungan dan penegakan HAM, sekaligus menunjukkan komitmen negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

Ketentuan tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat dikatakan sangat lengkap. Ketentuan tersebut mengatur implementasi hak asasi manusia, baik pada ranah pribadi maupun pada ranah publik. Adapun beberapa hak yang diatur di dalam Pasal 28 A-J UUD NRI Tahun 1945 tersebut adalah sebagai berikut.

- hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B (1)).
- Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B(2))
- Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat ipteks (Pasal 28C (1))
- Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C (2)).
- Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum (Pasal 28D (1))
- Bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang layak, mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D(3)).
- Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D(4)).
- Kebebasan beragama dan beribadah, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di negara tertentu, meninggalkannya dan berhak kembali (Pasal 28E (1)).
- Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani (Pasal 28E (2)).
- Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E (3))
- Hak atas komunikasi dan informasi (Pasal 28 F)
- Hak atas perlindungan diri dan bebas dari penyiksaan (Pasal 28 G)
- Hak atas kesejahteraan lahir batin; hak atas jaminan sosial; hak milik (Pasal 28 H)
- Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa; bebas dari perlakuan diskriminatif; hak budaya (Pasal 28 I)

Ketentuan tentang hak asasi manusia tersebut adalah ketentuan yang terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai sumber hukum yang mengatur ketentuan pokok, UUD NRI Tahun 1945 mengatur dengan sangat detail berbagai macam ketentuan tentang HAM di atas. Peraturan-peraturan tersebut belum termasuk yang terdapat di dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah, seperti misalnya yang terdapat di dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000. Berbagai macam ketentuan tersebut menunjukkan komitmen negara Indonesia terhadap hak-hak warga negaranya.

D. Harmoni Hak dan Kewajiban

Sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian-uraian sebelumnya, hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya ibarat dua sisi dari satu mata uang yang saling mengandaikan satu dengan yang lainnya. Secara filosofis, adanya hak sekaligus sudah mengandaikan adanya kewajiban. Namun demikian, secara legal hubungan di antara keduanya tentu perlu diperjelas. Uraian-uraian di atas telah menunjukkan dengan sangat rinci bahwa ada banyak ketentuan tentang hak asasi manusia. Sepanjang sejarah, manusia selalu berjuang untuk membela dan mempertahankan hak-haknya, dan perjuangan tersebut dapat dikatakan berhasil dengan diakuinya hak asasi manusia secara universal. Keberhasilan manusia di dalam memperjuangkan hak asasi ini, namun demikian membawa pada persoalan berikutnya, yaitu tentang kewajiban. Di manakah aturan tentang kewajiban tersebut dapat ditemukan?; serta bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban agar berjalan dengan harmonis?

Berbeda dengan peraturan tentang hak asasi manusia, di dalam tata hukum di Indonesi memang tidak banyak di atur tentang kewajiban warga negara. Namun demikian, hal ini bukan berarti tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban. Salah satu ketentuan tentang kewajiban, dapat dijumpai di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (3), Pasal 28 J Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun bunyi dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 27

(1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
(3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28 J

(1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

(2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Pasal 30

(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Mencermati berbagai macam peraturan tentang kewajiban di atas, dapat disimpulkan bahwa UUD NRI tahun 1945 tidak banyak mengatur tentang kewajiban warga negara. Sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 27, 28, dan 30 di atas, kewajiban warga negara yang diatur hanyalah kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan segala peraturan yang berlaku; menghormati hak dan kebebasan orang lain; serta kewajiban dalam usaha-usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekilas, peraturan tentang kewajiban tersebut memang kurang proporsional apabila dibandingkan dengan banyaknya peraturan tentang hak asasi manusia yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian apabila disimak dengan lebih cermat, aturan tentang kewajiban tersebut bersifat komprehensif karena menyangkut kewajiban warga negara untuk mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada titik inilah harmoni hak dan kewajiban tersebut tercapai. Pada satu sisi, negara berusaha melindungi dan menghormati hak asasi manusia dengan berbagai macam ketentuan hukum yang ada, dan di sisi yang lain, negara meminta warga negara untuk mematuhi segala macam peraturan hukum yang berlaku.

Apabila disimak ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 28 J Ayat (1) di atas, negara juga menyadari bahwa kebebasan manusia secara filosofis dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Di dalam pemahaman tentang hak terdapat pemahaman tentang kewajiban sekaligus. Oleh karenanya, setiap manusia memang secara moral harus menghormati kebebasan orang lain. Atau dengan kata lain, kebebasan manusia tersebut menjadi tidak tak terbatas karena dibatasi oleh kebebasan manusia yang lain. Di sinilah letak hubungan atau harmoni di antara hak dan kewajiban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Juanedi, Muhammad, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan,* Graha Ilmu, Yogyakarta

Kaelan dan Zubaidi, Ahmad, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan,* Paradigma, Yogyakarta.

Sumarsono, S., dkk. 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wahidin, 2015, *Pendidikan Kewarganegaraan,* Penerbit IN Media, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.